

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY	
Date de la convocation :		24/09/2025		
Date d'affichage de la convocation :		24/09/2025		
<u>Nombre de membres :</u>		SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025		
Afférents au Conseil municipal :				33
En exercice :				33
Ayant pris part à la délibération :				32
Pour :				32
Contre :				0
Abstention :		0		
L'an deux mille vingt-cinq et le mardi trente septembre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.				
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Marc ZARCON, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Alexandra RAYMONT, Brigitte PAGES, Christine PERRAULT, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.			
Ont donné procuration	Jean VILA à André GILLARD, Yvette MESTRE à Brigitte PAGES, Rosemary DROUILLOT à Cyrille BERNARDIN, Karine TARTAS à Ahmed EL HOUMMASS, Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Kader KHELFAOUI à Antoine FIGUE, Thierry CRANE à Ludivine LORIEUX, Cécile LACAPERE à Stéphane QUINTIN, Philippe GLEIZES à Michel GONCALVES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.			
Absents excusés	Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Karine TARTAS, Jean-François REGNIER, Kader KHELFAOUI, Thierry CRANE, Cécile LACAPERE, Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ.			
Absents non excusés	Sara TOURNE			
Secrétaire de séance	Ahmed EL HOUMMASS			

AFFAIRE N°08 : EQUIPEMENT/SCOLARITE/SPORTS/CULTURE
Souscription des contrats d'assurances de la commune de Cabestany (y compris CCAS).
Approbation des lots n°02 responsabilité civile, n°03 protection juridique, n°04 défense pénale des agents et des élus et n°05 flotte automobile + missions préposés et élus
Déclaration d'infructuosité pour le lot n°01 dommages aux biens.

Monsieur Cyrille BERNARDIN, rapporteur, rappelle que lors de la séance en date du 20 mai 2025, le Conseil municipal avait autorisé Madame la Maire à lancer une procédure d'appel d'offres ouvert pour le renouvellement des contrats d'assurances de la commune.

Il précise qu'un avis d'appel public à la concurrence a été publié au JOUE et BOAMP du 25 juin 2025 au 05 août 2025.

Il informe que la Commission d'appel d'offres s'est réunie ce jour à 15h00 afin de choisir les attributaires des lots composant le marché « Souscription des contrats d'assurances de la commune de Cabestany (y compris CCAS) ».

Il précise qu'à l'issue de la réunion, la commission d'appel d'offres a décidé d'attribuer à l'unanimité des membres présents (Monsieur Cyrille BERNARDIN, Monsieur Antoine FIGUE, Monsieur André GILLARD, Madame Chantal CASIMIR et Monsieur Marc ZARCON), le marché comme suit :

	Candidat	Prix T.T.C en euros
Lot n°01 Dommages aux biens :	Pas de réponse	
Lot n°02 responsabilité civile :	SMACL	18 610,33 €
Lot n°03 protection juridique :	SMACL	1 701,00 €
Lot n°04 défense pénale des agents et des élus :	SMACL	1 131,86 €
Lot n°05 flotte automobile + missions préposés et élus :	CAP et Associés / MMA	32 509,00 €

Concernant le lot n°01 Dommages aux biens, il indique qu'à l'issue de la publication aucune entreprise n'a déposé de candidature ni d'offre.

En conséquence, il propose de déclarer la procédure sans suite pour cause d'infructuosité selon le principe de l'abandon de procédure pour cause d'infructuosité trouvant son fondement dans l'article R. 2185-1 du code de la Commande Publique.

En outre, souhaitant que le lot soit attribué, tel qu'il avait été défini et présenté initialement et afin de désigner une entreprise, il propose conformément à l'article L.2122-2 du Code de la Commande Publique complété par l'article R.2122-2, de passer par un marché sans publicité ni mise en concurrence.

En effet, en application de l'article R. 2122-2 du Code de la Commande Publique, sous réserve que les conditions initiales du marché public ne soient pas substantiellement modifiées, l'acheteur peut avoir recours à un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables, si, par ailleurs, les conditions suivantes sont réunies :

- La procédure initialement suivie a été :
 - o Pour un pouvoir adjudicateur : **un appel d'offres ouvert**, un appel d'offres restreint ou une procédure adaptée en application du 1°, du 3° et du 4° de l'article R. 2123-1 du code ;
- La déclaration sans suite pour cause d'infructuosité est justifiée par le fait que :
 - o **Aucune candidature n'a été déposée dans les délais prescrits par les documents de la consultation** ou seules des candidatures irrecevables au sens de l'article R. 2144-7 du code ont été présentées dans les délais.
 - o **Aucune offre n'a été déposée dans les délais prescrits** ou seules des offres inappropriées au sens de l'article L. 2152-4 du code ont été présentées dans ces délais.

Ces deux conditions sont cumulatives et en l'espèce réunies.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, pris connaissance des pièces déposées sur son bureau, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) AUTORISE à l'unanimité Madame la Maire à signer le marché de services relatif au renouvellement des contrats d'assurance de la commune (Y compris CCAS) pour les lots n°02 responsabilité civile, n°03 protection juridique, n°04 défense pénale des agents et des élus et n°05 flotte automobile + missions préposés et élus tels qu'ils ont été présentés.

2°) DECLARE à l'unanimité la procédure relative au lot n°01 Dommages aux biens, sans suite pour cause d'infructuosité.

3°) AUTORISE à l'unanimité Madame la Maire à passer un marché sans publicité ni mise en concurrence concernant le lot N°01 Dommages aux biens.

4°) NOTE à l'unanimité que les conditions initiales du marché public n'ont pas été substantiellement modifiées.

5°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Le secrétaire de séance

Edith PUGNET



Ahmed EL HOUMMASS

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 08 octobre 2025